

1522245-57.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... assim, a grave ameaça tipificadora do roubo" (Ac. un., 2ª. Câ., DJ 11.02.1987, p.72).

Note-se que o roubo foi consumado, e não tentado, de acordo com o entendimento da Súmula nº 582 do STJ, segundo a qual:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522245-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522245-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267183/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 27762474 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2267183 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON DE JESUS COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

ROBSON DE JESUS COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, "caput" do Código Penal, porque no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 4h10, na Praça da República, nº 9 República, nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, 1 aparelho celular

Samsung (avaliado em R\$ 800,00 - oitocentos reais) pertencente à vítima Matheus Alves Batista.

A denúncia foi recebida no dia 11 de outubro de 2022 (fl.50), o acusado foi citado e ofereceu resposta, mantida todavia a denúncia recebida e designada audiência de instrução e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítimas e testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

O acusado ROBSON DE JESUS COSTA, na fase policial, optou por permanecer silente, tendo em juízo negado a autoria delitiva, dizendo que estava no local para fazer programa e que a vítima já o vira outras vezes naquela região, sendo os fatos mera desavença quanto à forma de pagamento do programa sexual.

A versão do acusado não se coaduna com o quanto apurado, pois a vítima Matheus Alves Batista, na fase policial e em juízo, disse que por volta das 4h10 caminhava pela Praça da República quando foi abordado por um indivíduo desconhecido que anunciou tratar-se de um roubo. O indivíduo fez menção de que estaria com algum tipo de arma de mão, colocada sobre o peito, dizendo "perdeu, perdeu". Informa o declarante que temendo por sua integridade física, dava como certo que o indivíduo portava uma faca e por isso entregou o aparelho celular. Relata que o indivíduo se afastou por poucos metros, surgindo uma viatura da Polícia Militar. Acionou os Policiais, anunciando o roubo e apontando o autor. Os Policiais abordaram o roubador, localizaram o aparelho celular, mas não foi localizada a suposta arma. Esclarece que o aparelho celular custa cerca de oitocentos reais e lhe foi devolvido.

O policial militar Renato Faleiros da Silva, na fase policial e em juízo, disse que em serviço com o colega patrulhavam na região dos fatos quando visualizaram um indivíduo abordando um rapaz na Praça da República, momento em que o indivíduo se afastou e o rapaz começou a pedir por auxílio, noticiando ter sido vítima de roubo. Esclarece terem seguido em direção ao acusado para abordagem, localizando na posse do acusado o aparelho celular da vítima. O acusado negou o cometimento do crime, oferecendo versão de programa sexual.

O policial militar Lucas Gabriel Gomes Amora, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega de farda.

Ora, somente por tais relatos, já se percebe que se impõe a condenação do acusado, não sendo demais lembrar que a palavra da vítima adquire forte e especial relevo em crimes patrimoniais, já que, nos casos de roubo, de fora parte o problema do exagero da vítima ao descrever a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para querer mentir, limitando-se a preocupação do juiz à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aquela a apontar falsamente o réu como autor do crime ou de descrever com exagero a atuação do agente, bastando à condenação por roubo in casu que a declaração da vítima esteja em harmonia com os demais elementos dos autos, como o fato do acusado ter sido detido pelos policiais logo após cometer o delito, estando ainda em posse do aparelho celular da vítima.

Presente, sem sombra de dúvida, in casu, a grave ameaça, a qual deve ser analisada com base nas circunstâncias do caso, tendo em vista o meio usado pelo réu, o local do fato, se era possível o auxílio de terceiro e, sobretudo, levando em conta as condições pessoais do réu, que, fingindo estar armado com uma faca, ameaçou a vítima e esta, temendo por sua integridade física, entregou o aparelho celular nas mãos do acusado.

Ora,

"Na atual crescente onda de violência urbana, o simples uso da expressão "é um assalto", acompanhada de advertência de se achar o agente armado, ainda que tal não seja verdadeiro, é mais do que suficiente não só para atemorizar, como para retirar do sujeito passivo qualquer pretensão de resistência, caracterizando, assim, a

grave ameaça tipificadora do roubo" (Ac. un., 2ª. Câm., DJ 11.02.1987, p.72).
Note-se que o roubo foi consumado, e não tentado, de acordo com o entendimento da Súmula nº 582 do STJ, segundo a qual:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Adequado ao caso, portanto, o desate condenatório em face da prova produzida em juízo e da ausência de justificativa plausível por parte do acusado quanto à dinâmica dos fatos devidamente comprovada durante a instrução.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar ROBSON DE JESUS COSTA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo, para o crime de roubo, a pena inicialmente em 4 anos de reclusão e multa de 10 diárias, que majoro em 1/6, em virtude do acusado ser reincidente (fls. 20/21), obtendo-se a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e multa de 11 diárias no valor unitário mínimo, que torno definitiva na ausência de causas modificadoras.

O regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, ante o patamar da pena alcançada aliado à reincidência do réu, mantida a prisão preventiva, haja vista estar foragido quando do cometimento do crime em questão, sendo ainda reincidente específico, o que evidencia a necessidade de sua prisão seja para que não torne a delinquir seja para que cumpra a reprimenda ainda em aberto.

Sem condenação nas custas.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 30 de novembro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA